Commande 4500682017

Adresse de livraison LABORATOIRES URGO 42 RUE DE LONGVIC 21300 - CHENOVE FRANCE **Adresse de facturation** Laboratoires Urgo Sas - Site de Chenôve Service Comptabilité. 42 rue de Longvic 21300 - Chenôve France Merci de nous accuser réception de cette commande dans les 5 jours. Merci de reporter sur le bon de livraison le N° de commande & le nom de la personne qui suit cette commande. Merci de mettre le BL à l'extérieur du colis.	**Commande suivie par:** Marie-Emilie GAZA **Date d'édition:** 20/07/2022 **Id fournisseur:** 0001150708 **Adresse fournisseur** ADN COMUNICACIO SL CALLE PADILLA, NUM 254 PLANTA EN, P 08025 - BARCELONA Espagne **Conditions de paiement:** 60 jours date de facture **Mode de paiement:**

Poste	Code article	Désignation article	Qté	Prix unitaire en EUR	% Rem	Date de besoin	Destinataire	Nature	Imputation	Montant HT en EUR
0001	Orden de compra Fee Social Media	+ Materiales	1	3491,00		31/07/2022		0000623300 FOIRES / EXPOSITIONS / SEMINAIRES	0000054668	3491,00

Total net H.T de la commande: 3491,00

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT DES LABORATOIRES URGO

1/ Validité des conditions générales d'achat

L'acceptation de la commande par le fournisseur implique de plein droit l'acceptation par ce dernier des conditions particulières mentionnées sur la commande ainsi que des présentes conditions générales d'achat (CGA). Les CGA prévalent sur toutes conditions générales ou particulières du fournisseur qui n'auraient pas été acceptées par écrit par les Laboratoires Urgo (Urgo). Tout dérogation ou modification aux CGA ne sera valable qu'après accord écrit préalable d'Urgo.

2/ Validité de la commande

Toute fourniture de marchandise ou de prestation à Urgo est subordonnée à une commande matérialisée par un écrit : courrier, télécopie, e-mail.

3/ Accusé de réception des commandes

Le fournisseur s'engage à accuser réception de la commande dans les 8 jours à compter de la date figurant sur la commande. Passé ce délai, la commande sera réputée acceptée par le fournisseur.

4/ Numéro de commande

Le numéro de commande devra être obligatoirement mentionné sur toutes les correspondances, documents de livraison, d'expédition et de facturation du fournisseur adressés à Urgo.

5/ Prix

Sauf stipulation contraire d'Urgo, les prix indiqués sur la commande sont fermes et non révisables, et s'entendent nets de tous droits et taxes, à l'exception de la TVA, pour une fourniture conditionnée, emballée et livrée selon l'incoterm mentionné dans la commande.,

6/ Délais

Sauf stipulation contraire ou à défaut d'indication, les délais s'entendent marchandise rendue à l'adresse portée sur la commande pour les marchandises et services exécutés sans réserves pour les services.

7/ Livraisons

Toute livraison de marchandises doit être faite aux heures d'ouverture du service réceptionnaire et au lieu désigné dans la commande et selon le cahier des charges logistique du lieu de livraison. Jusqu'à leur destination, et sauf stipulation contraire contenue dans la commande, les marchandises voyagent aux seuls risques et périls du fournisseur.

Deux bordereaux de livraison doivent être adressés pour chaque livraison. L'un est adressé par la poste le jour de l'expédition et l'autre accompagne la marchandise. Tous deux doivent mentionner le numéro de la commande ainsi que la date et le mode d'expédition, les lieux de départ et d'arrivée, la désignation et le détail des marchandises livrées dans les mêmes termes que ceux de la commande, ainsi que les poids bruts et nets.

Les marchandises seront convenablement emballées de manière à ne souffrir aucune détérioration pendant le transport et le stockage, et conditionnées conformément aux spécifications et indications relatives au système de stockage automatisé d'Urgo qui est tenu à la disposition de ses fournisseurs, Urgo se réservant le droit de rejeter la livraison à défaut du respect de ces spécifications et indications.

Les prix comprennent l'emballage satisfaisant aux conditions ci-dessus. Urgo ne pourra être tenue responsable de tout retard de paiement entraîné par un bordereau de livraison non remis, insuffisamment renseigné ou illisible.

Dans le cas où la marchandise fournie est soumise à péremption, le fournisseur devra mentionner clairement la date de péremption sur chaque conditionnement indivisible, et la durée de péremption correspondante devra respecter ce qui est mentionné dans la commande ou approuvé au préalable par Urgo ou, à défaut, être conforme aux usages en la matière.

8/ Retards de livraison

Les dates de livraison acceptées par le fournisseur doivent être rigoureusement respectées. En cas de retard de livraison ou d'exécution, portant sur des livraisons totales ou partielles, des pénalités au taux de 1% par semaine de retard seront dues sur le montant des marchandises ou des services livrées ou exécutés en retard, sans qu'une mise en demeure préalable soit requise. Urgo se réserve par ailleurs le droit de réduire ou d'annuler sans préavis ni indemnité les commandes non exécutées dans les délais convenus et/ou d'en refuser la livraison.

9/ Réception et contrôle

Toute prestation ou livraison ne sera considérée acceptée qu'après vérification de sa conformité aux clauses et spécifications de la commande ainsi qu'aux normes en vigueur. Pour les marchandises, après mise en service et lorsque cela est nécessaire, la recette technique devra être prononcée sans réserves. Le contrôle effectué chez le fournisseur par une administration ou tout autre organisme ne peut, en aucun cas, constituer dérogation au présent paragraphe. Les marchandises non conformes à la commande pourront être refusées dans les 30 jours suivant la livraison. Tout livraison non accompagnée des documents stipulés sur la commande et du bordereau de livraison correspondant pourra être refusée par Urgo. Le refus de la livraison ou la mise en œuvre de la clause de garantie pourront intervenir à tout moment, même en l'absence de réserves d'Urgo. Les marchandises refusées devront être enlevées par le fournisseur, à ses frais, dans un délai de 8 jours à compter de la demande d'Urgo. Passé ce délai, Urgo se réserve le droit, aux frais du fournisseur, de lui retourner les marchandises ou de les détruire.

10/ Facturation

Les factures doivent être émises et envoyées à Urgo en double exemplaire en même temps que la fourniture et rappeler obligatoirement le numéro de la commande, la désignation de la prestation, les dates et références du bordereau de livraison, ainsi que le prix détaillé. Urgo se réserve la possibilité de retourner toute facture qui ne comporterait pas ces indications. Les factures devront être conformes à la législation en vigueur. Toute contestation sur les prix facturés, les fournitures livrées (quantité et qualité) ou les prestations effectuées, pourra faire l'objet d'une note de débit dont le montant sera déduit de règlements ultérieurs, ou qui devra être remboursée, au choix d'Urgo. Sauf stipulation contraire approuvée au préalable par Urgo, il devra être établi une facture par livraison de marchandises ou par prestation effectuée.

11/ Paiement

Sauf stipulation contraire contenue dans la commande, les paiements sont effectués, par Virement commercial sous réserve de la conformité des livraisons ou des prestations comme indiqué au point 9 ci-dessus, à 45 jours fin de mois date de facture.

12/ Qualité et surveillance

Le fournisseur s'engage à honorer la commande en se conformant aux prescriptions, réglementations, usages et règles de l'art en vigueur en la matière (tel que, sans que ce soit limitatif, le règlement REACH), et autorise Urgo à vérifier et contrôler notamment en ses établissements ainsi qu'en ceux de ses sous-traitants le respect desdites normes et règles et la conformité de la fourniture avec la commande. Le fournisseur met en place un système de contrôle et de gestion de la qualité répondant aux exigences contenues dans le document assurance qualité fournisseur Urgo qui lui a été remis au préalable, et dont le fournisseur devra prendre connaissance avant la première commande, avant de s'y conformer pour toute commande. De manière générale, le fournisseur s'engage à respecter strictement et à tout instant la législation et la réglementation en vigueur en France, dans l'Union Européenne et dans le pays de domiciliation du fournisseur.

13/ Responsabilité et garantie

Le fournisseur conserve la responsabilité de la bonne exécution de la commande et de toutes les conséquences pouvant en découler. L'acceptation d'échantillons ou de pièces-type, le paiement des factures par Urgo ne modifient ni n'atténuent en rien cette responsabilité. Urgo peut mettre en jeu la responsabilité du fournisseur même si les non conformités ou les défauts ont échappé à ses contrôles et ne sont révélés que par la mise en service ou l'utilisation des fournitures. Il en est de même en l'absence de contrôle par Urgo, lorsque la charge des contrôles a été confiée au fournisseur. Le fournisseur remboursera les fournitures non conformes ou défectueuses, ainsi que tous les frais et les préjudices occasionnés de ce fait, y compris le préjudice financier subi par Urgo et/ou les clients d'Urgo,. Le fournisseur garantit également intégralement Urgo contre toutes revendications selon lesquelles les fournitures porteraient atteinte à des droits propriété intellectuelle et/ou industrielle.

La garantie concernant les pièces usinées, machines et installations est une garantie « pièces et main d'œuvre » contre tout vice de matière ou défaut de construction, commence à courir à compter du jour de la livraison et se termine un an à partir de leur mise en service (sauf accord spécifique d'extension de garantie). La garantie concernant les matières premières et les produits semi-ouvrés s'exerce à compter du jour de la livraison sans limitation de durée. En cas de mise en jeu de la garantie, le fournisseur s'engage à remplacer sans délai la marchandise ou les équipements défectueux, et à indemniser Urgo de tous les préjudices subis du fait des défectuosités ;

Chaque réclamation fournisseur sera notifiée au fournisseur tout au long de l'année.

Un bilan des réclamations fournisseur sera effectué pour chaque année N, en janvier de l'année N+1 en concertation avec le fournisseur. A défaut d'action(s) corrective(s) et de la résolution de la réclamation par le fournisseur, Urgo sera en droit de facturer au fournisseur des frais de traitement de dossier réclamation fournisseur d'un montant forfaitaire de 150 €.

Les remboursements, pénalités et autres frais prévus au présent article sont sans préjudice des autres droits et recours d'Urgo. Le fournisseur devra souscrire une police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance réputée afin de couvrir ses risques au titre du présent article.

14/ Propriété intellectuelle et industrielle

Urgo bénéficiera, dans le cadre de l'exécution de la commande, d'une licence gratuite, indéfinie, exclusive et cessible à des fins industrielles, commerciales ou de recherche, sur les inventions, brevets, dessins, marques et modèles déposés, ainsi que sur tous autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle (notamment, les droits d'auteur au sens le plus large de ce terme, ce qui inclut notamment les droits de reproduction, de représentation, d'adaptation) résultant de l'exécution de la commande, et ce pour la durée légale de ces droits et dans tous les pays.

15/ Confidentialité - propriété

Le fournisseur s'engage à garder strictement confidentielles les informations qui lui sont fournies et s'interdit de communiquer à quiconque, ou d'exploiter pour lui-même ou un tiers, tout élément (notamment, sans que cette liste soit limitative, tout dossier, document, plans, croquis, modèles, spécifications techniques, documents particuliers, outillages de production, outillages de contrôles, échantillons, moyens divers communiqués au fournisseur) qu'Urgo lui aurait remis, dont le fournisseur aurait eu connaissance ou que le fournisseur aurait réalisé pour le compte d'Urgo. Ces éléments sont et demeurent la propriété exclusive d'Urgo et ne peuvent être utilisés par le fournisseur que pour la réalisation de la commande d'Urgo. Les risques de perte, vol, détérioration ou destruction pesant sur ces éléments sont supportés par le fournisseur dès leur remise par Urgo et jusqu'à leur restitution. Sur simple demande d'Urgo, le fournisseur, à ses frais, restituera ces éléments ou les détruira.

16/ Sous-traitance

Le fournisseur ne pourra pas sous-traiter tout ou partie de ses obligations sans l'accord préalable écrit d'Urgo. Dans l'hypothèse d'un tel accord, le fournisseur restera entièrement responsable vis-à-vis d'Urgo de la parfaite exécution des obligations par le sous traitant.

17/ Respect de législation fiscale et sociale

Le fournisseur certifie que sa situation est régulière vis-à-vis de l'administration fiscale et des organismes de protection sociale. Le fournisseur déclare et garantit à ce titre s'être acquitté des différentes obligations énumérées aux articles L1221-10, L1221-13 et L1221-16 et suivants du Code du Travail et certifie sur l'honneur que le travail sera effectué par des travailleurs en situation régulière. Le fournisseur garantit intégralement Urgo contre recours à ce sujet.

18/ Litiges – droit applicable

Tout litige entre le fournisseur et Urgo sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, même en cas de référé, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Le droit applicable est le droit français.